



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Тверская улица, д. 8/2, Москва, 125009
Телефон: (495) 208-34-26, факс: (495) 609-09-89
E-mail: mosemercom@comcor.ru,
<http://www.emermos.ru>

Руководителю Департамента
городского строительства
города Москвы
А.Д. Косовану

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент городского строительства
города Москвы

18.06.2009 г.

на №

Уважаемый Александр Давыдович!

Во исполнение поручения И.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 1.06.2009 года к № 4-19-11163/9, Главное управление МЧС России по г. Москве рассмотрело обращение Председателя Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразованию в строительстве А.Л. Воронина от 24.05.2009 № МГЭ – 33/744 по вопросу вступления в силу Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - **Технический** регламент) и использованию его положений при проектировании объектов в городе Москве.

В соответствии с п. 2 статьи 1 Технического регламента положения указанного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, **обязательны для исполнения** при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты, а также при разработке, принятии, применении и исполнении нормативных документов по пожарной безопасности.

При этом, в соответствии с п. 4 статьи 4 Технического регламента на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения указанного Федерального закона не распространяется, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

В соответствии с п. 3 статьи 4 Технического регламента к **нормативным документам по пожарной безопасности** относятся **национальные стандарты, своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

42173

В настоящее время ФГУ ВНИИПО МЧС России разработано, утверждено приказами МЧС России и зарегистрировано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 12 сводов правил.

Таким образом, согласно пункта 2 статьи 54 и статьи 91 технического регламента, перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению автоматическими установками оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнализации и (или) пожаротушения, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с положениями части 9 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» неприменение сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов, и для оценки соответствия требованиям федерально закона могут применяться иные документы.

К иным документам, в соответствии со статьями 78 и 151 Технического регламента и статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», могут быть отнесены специальные технические условия (далее - СТУ).

На основании вышеупомянутой статьи 16 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» отступления рассматриваются именно от сводов правил.

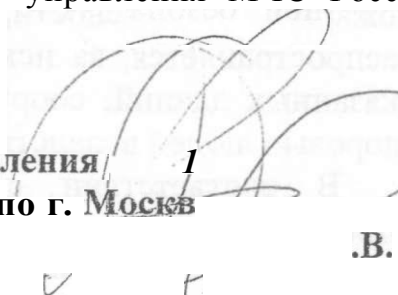
Разработка СТУ, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, определена п. 2 статьи 78 Технического регламента.

Все СТУ, как при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности, так и при отступлениях от сводов правил, должны согласовываться нормативно-техническим советом (далее - Совет) МЧС России или Главного управления МЧС России по г. Москве.

Работа Совета, как и ранее, основывается на положениях Приказа МЧС России от 16.03.2007 года № 141, который утвержден в Минюсте (регистрационный номер №9172) и в настоящее время имеет законную силу.

На основании вышеизложенного, Главное управление МЧС России по г. Москве, со своей стороны, готово рассматривать данные СТУ на заседаниях нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по г. Москве.

**Заместитель начальника Главного управления
по надзорной деятельности М Ч С России по г. Москв**



.В. Аникеев